



DECRETO NRO.199
JULIO 28 DE 2025

“POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR”

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA-CALDAS (E), encargada mediante Decreto en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas por el numeral 1 del artículo 305 de la Constitución Política de Colombia, el numeral 1 del artículo 119 de la Ley 2200 de 2022; con fundamento en la Ley 2056 de 2020, el Decreto 1821 de 2020, el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías adicionado por el acuerdo 07 del 26 de mayo de 2022 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías y

CONSIDERANDO

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías, modificó los artículos 360 y 361 (el cual a su vez fue modificado por el Acto Legislativo 05 de 2019) de la Constitución Política, y en particular estableció que dos (2) puntos porcentuales de la distribución del 15% para los municipios más pobres del país se deberá destinar a proyectos relacionados o con incidencia sobre el ambiente y desarrollo sostenible y que serán invertidos de acuerdo con una estrategia nacional de protección de áreas ambientales estratégicas por los municipios.

Que con la derogatoria de la ley 1530 de 2012, se hizo necesario establecer los mecanismos y herramientas para la transición normativa entre la Ley 1530 de 2012 y la Ley 2056 de 2020,

Que el 30 de septiembre de 2020 fue expedida la Ley 2056 Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías” y determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios.

Que el artículo 4° de la Ley 2056 de 2020 establece que la Comisión Rectora del SGR es el órgano encargado de dictar, mediante acuerdos, las regulaciones y lineamientos de carácter administrativo orientadas a asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema.

Que el numeral 1° del artículo 5° de la Ley 2056 de 2020 señala que es función de la Comisión Rectora Definir las directrices generales, procesos, lineamientos, metodologías y criterios para el funcionamiento y direccionamiento estratégico del SGR, en el marco de lo dispuesto en la normativa que regule la materia.

Que el numeral 2° del artículo 22 de la Ley 2056 de 2020, dispone que mínimo dos (2) puntos porcentuales de la distribución del 15% de la Asignación para la Inversión Local para los municipios

más pobres del país, se destinarán a proyectos relacionados o con incidencia Sobre el ambiente y el desarrollo sostenible, denominando dichos recursos como Asignación para la Inversión Local en

Palacio Municipal Carrera 4 calle 9 esquina Piso 2 Tel: 8932323 - Villamaría, Caldas

Página web www.villamaria_caldas.gov.co

e-mail planeacion@villamaria-caldas.gov.co



DECRETO NRO.199
JULIO 28 DE 2025

"POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR"

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que el numeral 1º del artículo 11 de la Ley 2056 de 2020 dispone que es función del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible definir la estrategia nacional de protección de áreas ambientales estratégicas con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, para la ejecución de los recursos de la Asignación para la Inversión Local en Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que el artículo 48 de la Ley 2058 de 2020 señala que la Asignación para la inversión Local *"tendrá como objeto financiar los proyectos de impacto local de los municipios más pobres del país"* así mismo, en su párrafo primero señala que en el presupuesto bienal del Sistema General de regalías se identificarán los recursos que, como mínimo, deben destinarse a proyectos relacionados o con incidencia sobre el ambiente y desarrollo sostenible, que serán invertidos de acuerdo con una estrategia nacional de protección de áreas ambientales estratégicas por los municipios".

Que el literal a) del artículo 50 de la Ley 2056 de 2020 establece que *Los recursos de la Asignación para la Inversión Local en Ambiente y Desarrollo Sostenible financiarán proyectos de inversión de acuerdo con la estrategia nacional de protección de áreas ambientales estratégicas, o con los planes o instrumentos de manejo ambiental de las áreas protegidas o ecosistemas estratégicos formulados y adoptados por las Corporaciones Autónomas Regionales y las Corporaciones de Desarrollo Sostenible en sus respectivas jurisdicciones, con base en los lineamientos establecidos por la Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. También podrán financiar proyectos dirigidos a la formulación y/o actualización de los Planes o instrumentos de Manejo de las áreas protegidas regionales o ecosistemas estratégicos. Para la ejecución de estos recursos podrán ser entidades ejecutoras las entidades territoriales, Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales Urbanas"*.

Que el párrafo transitorio del artículo 50 de la Ley 2056 de 2020 modificado por el artículo 30 de la Ley 2294 de 2023, establece que entre tanto se elabora y adopta la estrategia nacional de protección de áreas ambientales estratégicas por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación. La Comisión Rectora del SGR determinará las reglas y competencias para la inversión de los recursos de la Asignación para la inversión Local en Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que, de acuerdo con lo anterior, con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen el Sistema General de Regalías se expidió el Decreto 1821 de 2020 (Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías) Adicionado y modificado por el Decreto 1142 de 2021.



DECRETO NRO.199
JULIO 28 DE 2025

"POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR"

Que el citado Decreto estableció que "entre tanto la Comisión Rectora adopta los requisitos sectoriales para viabilizar y priorizar los proyectos de inversión financiados a través de recursos del Sistema General de Regalías, la entidad que emita la viabilidad de los proyectos de inversión atenderá los requisitos sectoriales aplicables que se encuentren vigentes a 31 de diciembre de 2020, que serán publicados por el Departamento Nacional de Planeación en su página web. Para la priorización, la instancia correspondiente deberá tener en cuenta lo señalado en la Ley 2056 de 2020"

Que en aras de reglamentar lo anterior, hasta tanto no se pronuncie la Comisión Rectora del SGR, el Departamento Nacional de Planeación expidió el documento denominado "Orientaciones Transitorias para la Gestión de los Proyectos de Inversión" en el cual se plantean los requisitos para la viabilización de los proyectos de inversión con cargo a fuentes del SGR, por parte de los entes territoriales.

I. PRIORIZACION Y APROBACION DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, DESIGNACION DE LA ENTIDAD PUBLICA EJECUTORA DEL PROYECTO Y APROBACION DE VIGENCIAS FUTURAS (Cuando aplique).

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 31 de la ley 2056 de 2020, el ciclo de los proyectos de inversión del el Sistema General de Regalías, abarca cuatro etapas: 1) formulación y presentación; 2) viabilidad y registro en el Banco de Proyectos de Inversión; 3) priorización y aprobación, y 4) ejecución, seguimiento, control y evaluación,

Que de conformidad con el artículo 1.2.1.2.17, del Decreto 1821 de 2020 del Decreto único Reglamentario de SGR (Decreto 1821 de 2020) sobre las recursos de la Asignación para in inversión Local en Ambiente y Desarrollo Sostenible indica que estos se deberán destinar *"en proyectos de inversión relacionados o con incidencia sobre el ambiente y desarrollo sostenible que serán invertidos de acuerdo con la estrategia nacional de protección de áreas ambientales estratégicas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación y en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible"* Y establece que los proyectos de inversión que pretendan su financiación con estas recursos seguirán el ciclo correspondiente a la Asignación para la Inversión Local.

Que el mencionado artículo adicionalmente estipula que mientras se defina la estrategia nacional de protección de áreas ambientales estratégicas definida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible, La Comisión Rectora Determinará las



DECRETO NRO.199
JULIO 28 DE 2025

“POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR”

reglas y competencias para la inversión de estos recursos.

Que de conformidad con el artículo 36 de la Ley 2056 de 2020, Las entidades territoriales receptoras de Asignaciones Directas y de la Asignación para la Inversión Local, serán las encargadas de priorizar y aprobar los proyectos de inversión que se financiarán con cargo a los recursos que le sean asignados por el Sistema General de Regalías, así como de verificar su disponibilidad, conforme con la metodología del Departamento Nacional de Planeación.

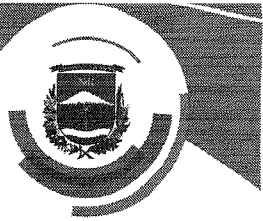
Que de conformidad con el artículo 37 de la ley 2056 de 2020, Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe las entidades u órganos de que tratan los artículos 35 y 36 de la citada Ley. Así mismo, la entidad ejecutora estará a cargo de la contratación de la interventoría y Las entidades territoriales beneficiarias de Asignaciones Directas, la Asignación para la Inversión Local y del 60% de la Asignación para la Inversión Regional en cabeza de los departamentos podrán ejecutar directamente estos recursos o la entidad ejecutora que designe.

Que de conformidad con el artículo 1.2.1.2.24 del Decreto 1821 de 2020, Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe la instancia correspondiente. Así mismo, la entidad ejecutora estará a cargo de la contratación de la interventoría

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 2056 de 2020 y el artículo 1.2.1.2.22 del Decreto 1821 de 2020, las entidades públicas designadas como ejecutoras deben garantizar la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información veraz, oportuna e idónea para realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación de los recursos del SGR en las condiciones, instrumentos y herramientas que defina para tal efecto por el Departamento Nacional de Planeación.

Que de conformidad con el Artículo 1.2.1.2.11 del Decreto 1821 de 2020, Corresponderá a las instancias encargadas de la priorización y aprobación de proyectos señaladas en el citado decreto, verificar que la aprobación de proyectos de inversión se encuentre en concordancia con la disponibilidad de caja y saldo presupuestal, conforme a la Ley Bienal de Presupuesto del Sistema General de Regalías, el Plan Bienal de Caja y el cronograma de flujos definido y registrado en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías.

Que mediante Decreto 625 del 26 de abril de 2022 “Por el cual se adiciona y modifica el Decreto 1821 de 2020, Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías “se adicionó el artículo 1.2.1.2.30 al Decreto 1821 de 2020 el cual contempla que “ La secretaria técnica, secretaria de planeación o la que haga sus veces de la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión con cargo a recursos del Sistema General de Regalías, según corresponda, deberá publicar el acuerdo de



DECRETO NRO.199
JULIO 28 DE 2025

“POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR”

aprobación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la aprobación del proyecto de inversión, conforme con lo previsto en la Ley 1437 de 2011. Señala así mismo, que, dentro de este término, dicha instancia deberá realizar el registro de la publicación del acuerdo de aprobación, en el banco de inversión o el aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación para este fin.

Que la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, expidió, el Acuerdo 04 del 14 de octubre de 2021, por el cual se adiciona un título al Acuerdo único del Sistema General de Regalías, por medio del cual se establecen los lineamientos para la emisión del concepto de viabilidad de los proyectos de inversión del Sistema General de Regalías

Que el acuerdo 06 del 01 de marzo de 2022, adicionó un Título al Acuerdo Único del Sistema General de Regalías y se determinan las reglas y competencias de la Asignación para la Inversión Local en Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que el acuerdo 07 del 26 de mayo de 2022, adicionó el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías definiendo los lineamientos para la priorización, aprobación y trámite de los ajustes y liberaciones de los proyectos de inversión.

Que en cumplimiento de lo anterior, así como de lo contemplado en artículo 1.2.1.2.8 literal a del Decreto 1821 de 2020, el Secretario de Planeación del Municipio de Villamaría, Caldas, profirió documento de viabilidad para el proyecto de inversión denominado **“Reestructuración activa para fortalecer la protección de los recursos hídricos y ampliación de corredores biológicos, en los predios la Albania, la carpeta y carpetica de importancia ecológica para el municipio de Villamaría”**, identificado con código **BPIN 2025178730001**, Por cuanto cumplió con los requisitos establecidos en la ley 2056 de 2020, el Decreto 1821 de 2020, el Acuerdo 06 de 2022 y el documento de “Orientaciones transitorias para la Gestión de Proyectos de Inversión.

Que, con fin de aprobar el proyecto de inversión financiado con recursos del Sistema General de Regalías provenientes de las Asignación para la inversión Local en Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se relaciona a continuación, así como de designar la entidad ejecutora.

En mérito de lo expuesto el alcalde municipal,

DECRETA

ARTICULO PRIMERO. PRIORIZAR Y APROBAR: El siguiente proyecto de inversión y designar la entidad pública ejecutora, tal como se detalla a continuación:

Palacio Municipal Carrera 4 calle 9 esquina Piso 2 Tel: 8932323 - Villamaría, Caldas
Página web www.villamaría_caldas.gov.co
e-mail planeacion@villamaría-caldas.gov.co



DECRETO NRO.199
JULIO 28 DE 2025

“POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR”

CÓDIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	FASE	VALOR TOTAL		
2025178730001	Reestructuración activa para fortalecer la protección de los recursos hídricos y ampliación de corredores biológicos, en los predios la Albania, la carpeta y carpetica de importancia ecológica para el municipio de Villamaría"	Ambiente y desarrollo sostenible	Factibilidad - fase 3	\$ 526.752.556		
Fuentes	Tipo de recurso		Cronograma MGA	Valor		
Municipios-Villamaria	SGR - ASIGNACION PARA LA INVERSIÓN LOCAL EN AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		2025	\$ 526.752.556		
VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
FUENTES APROBADAS	TIPO DE RECURSO	VIG. PRESUPUESTAL SGR	VALOR APROBADO	VIG. FUTURA APROBADA	VR APROBADO O VIG. FUTURA (1)	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO (2):
Municipios-Villamaria	SGR - Asignación para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible	2025-2026	\$ 526.752.556	0	0	2025-2026
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE VLLAMARIA			Valor	\$ 526.752.556	
Normativa para aprobación del proyecto	Ley 2056 de 2020, Decreto 1821 de 2020 y Acuerdo 12 de 21 de octubre de 20204 y Orientaciones transitorias para la gestión de proyectos de inversión.					



DECRETO NRO.199
JULIO 28 DE 2025

“POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR”

ARTICULO SEGUNDO. La entidad designada en los artículos anteriores como Entidad Pública Ejecutora del proyecto aprobado, será responsable de la recolección, custodia y reporte al Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación de la información veraz, oportuna e idónea el proyecto, desde la aprobación hasta su cierre de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 2056 de 2020.

ARTICULO TERCERO. El proyecto de inversión debe ser ejecutado de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y son sujeción a los términos de aprobación.

ARTICULO CUARTO. Es responsabilidad de la entidad pública designada ejecutora, expedir el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados, a más tardar dentro de los seis (6) meses contados a partir de la publicación del acuerdo de aprobación, del proyecto de inversión que emita la entidad o instancia encargada y será la responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos legales para el inicio de la ejecución del proyecto de inversión de conformidad con lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 37 de la ley 2056 de 2020 y en el artículo 1.2.1.2.22 del Decreto 1821 de 2020.

ARTICULO QUINTO. La Secretaría de Planeación, deberá publicar el acuerdo de aprobación de que trata el artículo 1.2.1.2.30 del Decreto 1821 de 2020 adicionados por el Decreto 625 de 2022, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la aprobación del proyecto de inversión, conforme con lo previsto en la Ley 1437 de 2011. Dentro del mismo término deberá realizar el registro de la publicación del acuerdo de aprobación en el Banco de Proyectos de Inversión o el aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación para este fin; así mismo, deberá, realizar el cargue de la evidencia correspondiente.

En caso de no efectuarse la publicación del Acuerdo de Aprobación en la oportunidad prevista en el artículo 1.2.1.2.30 del Decreto 1821 de 2020, el término previsto en el parágrafo 3° del artículo 37 de la Ley 2056 de 2020 y en los artículos 1.2.1.2.22 y 1.2.1.2.23 del Citado decreto para la liberación automática de recursos, iniciará a partir del vencimiento del término establecido en el presente artículo.

ARTICULO SEXTO. De conformidad con lo señalado en el parágrafo 3 del artículo 37 de la Ley 2056 de 2020 y en el artículo 1.2.1.2.22 del Decreto 1821 de 2020, Si a los seis (6) meses contados a partir de la publicación del acuerdo de aprobación, el ejecutor no ha expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados, se liberarán automáticamente los recursos para la aprobación de nuevos proyectos. Este plazo podrá ser prorrogado hasta por doce (12) meses más, cuando por



DECRETO NRO.199
JULIO 28 DE 2025

“POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR”

causas no atribuibles a la entidad designada como ejecutora no se expida el acto administrativo referido, conforme con la reglamentación que para el efecto adopte la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

ARTICULO SEPTIMO. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Valentina D.
VALENTINA MARTINEZ DUQUE
ALCALDE MUNICIPAL (E)
VILLAMARÍA-CALDAS

M Camila Baena

Elaboró: María Camila Baena Pérez –Asesora regalías –Secretaría de Planeación

Revisó: Luisa Fernanda Robayo Cárdenas –Abogada –Secretaría de Planeación

Aprobó: John Edison Osorio Ramírez—Secretario de Planeación